

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2552/2539

นายภิรมย์ นิมฺมสุตใจ
นายประเสริฐ บัวเจริญ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204

ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรคหนึ่ง, มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 183, มาตรา 249
วรรคหนึ่ง

จำเลยได้ตกลงให้โจทก์ขยายระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและตึกแถว
พิพาทหลังจากครบกำหนดระยะเวลาโอนตามสัญญาจะซื้อจะขายออกไปได้โดยไม่มี
กำหนดระยะเวลาโดยโจทก์จะต้องชำระเงินค่าตอบแทนให้แก่จำเลย เมื่อโจทก์พร้อม
จึงได้บอกกล่าวชำระเงินส่วนที่เหลือและเงินค่าตอบแทนให้แก่จำเลยพร้อมกำหนด
วันโอนกรรมสิทธิ์ตามที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ครบกำหนดแล้วจำเลยเพิกเฉย จำเลยจึง
เป็นฝ่ายผิดสัญญาจะซื้อจะขายโจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาได้

คำฟ้องระบุว่าโจทก์ตกลงจ่ายเงินให้แก่จำเลยเป็นค่าตอบแทนในการที่จำเลย
ตกลงขยายระยะเวลาโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและตึกแถวพิพาทให้แก่โจทก์เป็นเงิน
100,000 บาท เมื่อจำเลยมิได้ให้การต่อสู้ว่าจำนวนเงินที่โจทก์เสนอขอใช้ให้ตามฟ้อง
นั้นไม่เหมาะสมหรือน้อยไปแต่ประการใด จึงถือได้ว่าจำเลยไม่ตั้งใจโต้เถียงใน
จำนวนเงินที่โจทก์เสนอขอชดเชยให้แก่จำเลยตามฟ้อง และจำเลยยอมรับในประเด็นดัง
กล่าวแล้ว การที่จำเลยฎีกาในปัญหาข้อนี้ขึ้นมานั้นจึงเป็นฎีกานอกประเด็นเกินไป
กว่าหรือนอกเหนือไปจากที่ปรากฏในคำให้การ เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดย

ชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ทั้งมิใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 249

คำฟ้องระบุว่าโจทก์ตกลงจ่ายเงินให้แก่จำเลยเป็นค่าตอบแทนในการที่จำเลย
ตกลงขยายระยะเวลาโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและตึกแถวพิพาทให้แก่โจทก์เป็นเงิน
100,000 บาท เมื่อจำเลยมิได้ให้การต่อสู้ว่าจำนวนเงินที่โจทก์เสนอขอใช้ให้ตามฟ้อง
นั้นไม่เหมาะสมหรือน้อยไปแต่ประการใด จึงถือได้ว่าจำเลยไม่ตั้งใจโต้เถียงใน
จำนวนเงินที่โจทก์เสนอขอชดเชยให้แก่จำเลยตามฟ้อง และจำเลยยอมรับในประเด็นดัง
กล่าวแล้ว การที่จำเลยฎีกาในปัญหาข้อนี้ขึ้นมานั้นจึงเป็นฎีกานอกประเด็นเกินไป
กว่าหรือนอกเหนือไปจากที่ปรากฏในคำให้การ เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดย
ชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ทั้งมิใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 249

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สุทธิ นิขโรจน์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

ศาลจังหวัดชัยบุรี - นายประมุข อธิคมกมลลาสัย

ศาลอุทธรณ์ - นายประชิด ศรศักดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น